

מסורת הש"ס

א) ב"ק מט: לקמן קב. קים. חולין קמא: ט פאה פ"ו מ"ד, א מעשר שני פ"ה מ"ט קדושין כ: ד) בכ"י נוסף: אתה כלומר לא דייקין בעיר כדדייקין בשדה כדלמרי' בשדה שכות מעיקרו אצל שכות פועלים לא היו שכות ולא בעיר דלא דייקין בעיר, א) ונ"ע חוס' ימות טו: ד"ה גמרין, ו) ונ"ע חוס' בעיבורין מט: ד"ה ואמרי,



תורה אור השלם
1 כי תקצר קצריך בשדך ושבכתך עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יירחק יי אלהיך בכל מעשה דברים כדי יט



גליון הש"ס

רש"י ד"ה ובר סבר וכו' ומשום דאין שילי' ליבר בעירה. קשה לי דאם מסבא לא ידענא דבחדר לא תקיר לדבר בעירה מנהך טעמים הכ"ל ולאו בר חיובא או דל"ש אי בני עבדי מניל באתם דלמא גס בגביהא אימריבא חור משום ידו ולריך באתם דוקא בעומד בלד חזירו וי"ע: חוס' ד"ה ילפינן וי' מדרבנן: עין חוס' ימות יט ע"פ ד"ר גמרין:



הגהות הגר"א

[א] חוס' ד"ה זכתה לו נראה ט'. ג"כ אצל הרמב"ם מתלק בין ד' חמות וחלר המשתמרת לחגור שא"מ (ועמ"ש רבנו בחנ"מ סי' קכ"ח ס"ק י"א): [ב] שם ד"ה חוס' כו' ילפינן וי' דה"פ כו', ג"כ וכן פ"י הר"ף בפ"ג דכ"ג והרמב"ם:



רבינו חננאל

כי פליגי במציאה ר"י סבר ילפינן מציאה מוגט ור"ל סבר לא ילפינן. איבעי תימא [בקטנה] כ"ע ילפינן מציאה מוגט וכי פליגי בקטן ר"י יליף לקטן שכתנה כשם שכותה חצירה של קטנה לקטנה כך וכותה חצר של קטן לקטן. ור"ל [ס"ל] ריבחה התורה החצר כדי לאשה ואפי' קטנה אבל לקטן לא. איבעי תימא כ"ע לא ילפי קטן מקטנה וד' יוחנן וריש לקיש לא פליגי אלא ר' יוחנן הורה בקטנה ריש לה חצר ויש לה ד' אמות וריש לקיש הורה בקטן דאין חצירו זוכה לו ולא ד' אמות שלו כך מקטנה דשמעתא: **פסקא** ראה אותן רצין אחר המציאה וכו' עד זכתה לי שני זכתה לו שדרה: **גמ'** והוא שעומד בצד שדרה. ואמרי' אמאי צריך להיות עומד בצד שדרה ותקי ליה שדרה כו' יוסי בר חיננא דאמר חצירו של אדם

ילפינן מציאה מוגט. כי היכי דגצי גט אית לה חצר לקטנה גצי מציאה נמי אית לה: **ומר סבר לא ילפינן**. ממונא מאיסורא וגצי ממונא חצר מאס המנא אחרבאי ואיכא למימר דשליחות הוא **ומשום דאין שליח לדבר עצירה** אכטריך למכתב התם: **והלא נקטן פליגי**. דלא אשכחן דרבי ביה חצר:

מר אמר חדא נו'. ר"ש בן לקיש אמר לענין מציאה ורבי יוחנן לענין גט. אי נמי מר אמר קטן ומר אמר קטנה: **בתנאי' אחר זני שזור**. דהוא דומיא דמציאה שאינו יכול לרוץ ומשתמר בתוך השדה אם לא יטלוהו אחרים: **גמ'** אי עומד בלד שדשו א"ן. דעכשיו היא משתמרת על ידו: **עומר שיש לי בשדה**. שנהנמתי שם מדעתי וסמכתי על הפועלים שהניחו שם מדעתו ולבסוף שכתו **שכתה**. אם חור ושכתו: **בשדה ושכתה**. אם שכתו בצוואך מן השדה הוי שכתה ולא ששכתו משנכנסת לעיר: **אלא לאו הכי קאמר בשדה שכוח מעיקרו נו'**. בעוד האיש בשדה עומר השכות מעיקרו ששכתו הוא תחילה לפועל הוי שכתה אצל זכור שהניחו שם מדעתו ולבסוף שכתו על ידי פועלים לא הוי שכתה: **אצל בעיר**. משנכנס לעיר אפילו זכור ולבסוף שכת הוי שכתה דלימיה גביה כו'. והכי קא נסיב ליה תנא לתלמודיה יכול לא יהא שכתה מ"ל בשדה ושכתה בעודך בשדה הוא דנעינן דשכתמיה אתה ולא בעיר לא נעינן ושכתמיה שאף שכתת פועלים עושה אותה שכתה: **וממאי**. דקרא הכי ממרחן וממתי' הכי אמרה: **דלמא גזירם הפסוק היא**. דמשמע דבשדה יהא שכתה אצל משבא בעל הצית לעיר אין שכתתו ושכתת פועלים כלום והכי קאמר יכול יהא שכתה מ"ל כו': **שלפניו אין שכתה**. בשכתת הקולר קאי. יחיד שהתחיל לקלור מראש השורה ושכת לפניו ולאחריו שלאחריו הוי שכתה שלפניו לא הוי שכתה: **יהיה לגר לימוש ולאכלנה יהיה: עישור שאני עתיד למוז**. מוכר שלא עישר מעשרותיו והוקשה לו ומיירא לעשרן באשר הוא שם: **נפון ליהושע**. לרבי יהושע בר חנינא שהיה עמו בספינה והוא לוי ונטול מעשר ראשון כדלמרי'

בערמין (דף יא:): **מעשה ברבי יהושע שהלך לסייע את ר' יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתות אמר לו חזור בך שאתה מן המשוררים ואני מן המשוערים** ומשורר ששיער בנמיתה: ומקומו **בספינה אמר רבן גמליאל** כי פליגי במציאה ר"י סבר ילפינן מציאה מוגט ואיכא למימר דשליחות הוא **ומשום דאין שליח לדבר עצירה** אכטריך למכתב התם: **והלא נקטן פליגי**. דלא אשכחן דרבי ביה חצר: **מר אמר חדא נו'**. ר"ש בן לקיש אמר לענין מציאה ורבי יוחנן לענין גט. אי נמי מר אמר קטן ומר אמר קטנה: **בתנאי' אחר זני שזור**. דהוא דומיא דמציאה שאינו יכול לרוץ ומשתמר בתוך השדה אם לא יטלוהו אחרים: **גמ'** אי עומד בלד שדשו א"ן. דעכשיו היא משתמרת על ידו: **עומר שיש לי בשדה**. שנהנמתי שם מדעתי וסמכתי על הפועלים שהניחו שם מדעתו ולבסוף שכתו **שכתה**. אם חור ושכתו: **בשדה ושכתה**. אם שכתו בצוואך מן השדה הוי שכתה ולא ששכתו משנכנסת לעיר: **אלא לאו הכי קאמר בשדה שכוח מעיקרו נו'**. בעוד האיש בשדה עומר השכות מעיקרו ששכתו הוא תחילה לפועל הוי שכתה אצל זכור שהניחו שם מדעתו ולבסוף שכתו על ידי פועלים לא הוי שכתה: **אצל בעיר**. משנכנס לעיר אפילו זכור ולבסוף שכת הוי שכתה דלימיה גביה כו'. והכי קא נסיב ליה תנא לתלמודיה יכול לא יהא שכתה מ"ל בשדה ושכתה בעודך בשדה הוא דנעינן דשכתמיה אתה ולא בעיר לא נעינן ושכתמיה שאף שכתת פועלים עושה אותה שכתה: **וממאי**. דקרא הכי ממרחן וממתי' הכי אמרה: **דלמא גזירם הפסוק היא**. דמשמע דבשדה יהא שכתה אצל משבא בעל הצית לעיר אין שכתתו ושכתת פועלים כלום והכי קאמר יכול יהא שכתה מ"ל כו': **שלפניו אין שכתה**. בשכתת הקולר קאי. יחיד שהתחיל לקלור מראש השורה ושכת לפניו ולאחריו שלאחריו הוי שכתה שלפניו לא הוי שכתה: **יהיה לגר לימוש ולאכלנה יהיה: עישור שאני עתיד למוז**. מוכר שלא עישר מעשרותיו והוקשה לו ומיירא לעשרן באשר הוא שם: **נפון ליהושע**. לרבי יהושע בר חנינא שהיה עמו בספינה והוא לוי ונטול מעשר ראשון כדלמרי'

בערמין (דף יא:): **מעשה ברבי יהושע שהלך לסייע את ר' יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתות אמר לו חזור בך שאתה מן המשוררים ואני מן המשוערים** ומשורר ששיער בנמיתה: ומקומו **בספינה אמר רבן גמליאל** כי פליגי במציאה ר"י סבר ילפינן מציאה מוגט ואיכא למימר דשליחות הוא **ומשום דאין שליח לדבר עצירה** אכטריך למכתב התם: **והלא נקטן פליגי**. דלא אשכחן דרבי ביה חצר: **מר אמר חדא נו'**. ר"ש בן לקיש אמר לענין מציאה ורבי יוחנן לענין גט. אי נמי מר אמר קטן ומר אמר קטנה: **בתנאי' אחר זני שזור**. דהוא דומיא דמציאה שאינו יכול לרוץ ומשתמר בתוך השדה אם לא יטלוהו אחרים: **גמ'** אי עומד בלד שדשו א"ן. דעכשיו היא משתמרת על ידו: **עומר שיש לי בשדה**. שנהנמתי שם מדעתי וסמכתי על הפועלים שהניחו שם מדעתו ולבסוף שכתו **שכתה**. אם חור ושכתו: **בשדה ושכתה**. אם שכתו בצוואך מן השדה הוי שכתה ולא ששכתו משנכנסת לעיר: **אלא לאו הכי קאמר בשדה שכוח מעיקרו נו'**. בעוד האיש בשדה עומר השכות מעיקרו ששכתו הוא תחילה לפועל הוי שכתה אצל זכור שהניחו שם מדעתו ולבסוף שכתו על ידי פועלים לא הוי שכתה: **אצל בעיר**. משנכנס לעיר אפילו זכור ולבסוף שכת הוי שכתה דלימיה גביה כו'. והכי קא נסיב ליה תנא לתלמודיה יכול לא יהא שכתה מ"ל בשדה ושכתה בעודך בשדה הוא דנעינן דשכתמיה אתה ולא בעיר לא נעינן ושכתמיה שאף שכתת פועלים עושה אותה שכתה: **וממאי**. דקרא הכי ממרחן וממתי' הכי אמרה: **דלמא גזירם הפסוק היא**. דמשמע דבשדה יהא שכתה אצל משבא בעל הצית לעיר אין שכתתו ושכתת פועלים כלום והכי קאמר יכול יהא שכתה מ"ל כו': **שלפניו אין שכתה**. בשכתת הקולר קאי. יחיד שהתחיל לקלור מראש השורה ושכת לפניו ולאחריו שלאחריו הוי שכתה שלפניו לא הוי שכתה: **יהיה לגר לימוש ולאכלנה יהיה: עישור שאני עתיד למוז**. מוכר שלא עישר מעשרותיו והוקשה לו ומיירא לעשרן באשר הוא שם: **נפון ליהושע**. לרבי יהושע בר חנינא שהיה עמו בספינה והוא לוי ונטול מעשר ראשון כדלמרי'

עישור שאני עתיד למוז. פרש"י פרק קמא דקידושין (דף כו: ושם ד"ה מעשה) שהיה ירא פן יסמכו עליו בני ביתו שעישר ויאכלו טבל דחוקה על חצר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן וקשה דהיינו דוקא בחצר שמת או בחולך ואין בדעתו לשוב עד ימים רבים ועוד למה נמנם לרבי יהושע ולרבי עקיבא יקרא להם שם ולא יומר ועוד דאין זה קריאת שם דלא אמר עשרה יהא מעשר אלא אמר מעשר ראשון יהא נמון ליהושע ופרש"ת דשנת הציעור היתה וכבר הפרישם והיה לרץ להוציאם מתחת ידו

חיננא דאמר חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו ודחי' הני מילי בחצר המשתמרת אבל שדה שאינה משתמרת אי עומד לא לא. וכן אמר עולא והוא שעומד בצד שדרה. איתיביה רבא מעשה ברבן גמליאל

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

יא.

ילפינן מציאה מוגט. האי ילפינן הוי *מדרבנן דמציאת קטן לא הוי אלא מדרבנן אפילו לרבי יוסי דלמרי' (לקמן דף יב.) גזל גמור היינו מדבריהם ולענין יד לא פליגי דילפינן אלא לענין חלרים: **זבתה** לו. [א] נראה אע"ג דלא אמר זכתה לי דזכתה לו כדלמרי'

לעיל (דף י.) אי תקון רבנן דלקמי כי לא אמר מאי הוי ואין לומר דהתם היינו משום דנפל לו עליה דגלי בדעתיה שרואה לקנות אצל הכא מי יימר דרואה לקנות לדאדרכא משמע לעיל דאי לא נפל קנה טפי ואע"ג דלא אמר אקני ועוד דלמרי רבי יוסי ברי' חנינא חזרו של אדם קונה לו שלא מדעתו אלמא אע"ג דלא אמר קני והכא נקט משום סיפא דאפילו אמר כיון דרך דכרכו לא קני': **היה צבי רץ בדרבו**. ה"ה אפי' זבי אלא אורחא דמילתא נקט דכשך דכרכו אין מניעו: **ה"מ בחצר המשתמרת**. מימא דנפ' שור שגנא את

הפרה (ב"ק דף מט: ושם ד"ה והלכתא) אמר משכנו של גר ביד ישראל ומת הגר כו' וזה קונה השאר כו' ופריך ותקני ליה חזרו דלמרי ר' יוסי ברי' חנינא כו' ומסיק דלימיה פ' למלוה בחזרו וקשה דהתם משמע דהוי בחצר המשתמרת מדמייתי עלה מרבי יוסי ברי' חנינא דמייירי במשתמרת כדמוכח הכא ועוד דמסתמא צימו ודאי משתמר הוא ששמר שם המשכון וא"כ כי לימיה נמי לקני ועוד אדפריך ליה מדרבי יוסי ברי' חנינא לפרוך ממתי' ומייהו זז וכול לתוך דמתני' הוי משום דנתכוין לזכות בה דלמרי זכתה לי לכך מייתי מרבי יוסי ברי' חנינא [ב] וי"ל דה"פ דלימיה למשכון בחצר אצל מלוה גס לפי המקשן מיירי דלימיה בחצר ולכן לא פריך ממתי' כ"א מרבי יוסי ברי' חנינא וא"ת פרק הזורק (גיטין דף עו: ושם ד"ה והא) דמתן זרק למוך ציתה או למוך חלרה מגורשת משמע דמשתמרת ואפילו הכי קאמר עולא והוא שעומדת בלד ציתה וי"ל דדוקא גבי גט דאימיה בעל כרחה נעינן עומדת בלד ציתה כדלמרי דשמעתין: **זכור ולבסוף שכות**. פירוש זכור שכנר שכותהו פועלים ולבסוף שם הפועלים שכת גס הוא אצל מה שהוא זכור בשעה שהפועלים וזכרין אין זה זכור ולבסוף שכות דאלי"כ לא תמנא שכתה לעולם דכשדהו מלאה עומרין יאמר וכה לי שני: **דלמא גזירת הכתוב היא**. פרש"י ונגרס יכול יהא

זכור ולבסוף שכות. פירוש זכור שכנר שכותהו פועלים ולבסוף שם הפועלים שכת גס הוא אצל מה שהוא זכור בשעה שהפועלים וזכרין אין זה זכור ולבסוף שכות דאלי"כ לא תמנא שכתה לעולם דכשדהו מלאה עומרין יאמר וכה לי שני: **דלמא גזירת הכתוב היא**. פרש"י ונגרס יכול יהא **זכור ולבסוף שכות**. פירוש זכור שכנר שכותהו פועלים ולבסוף שם הפועלים שכת גס הוא אצל מה שהוא זכור בשעה שהפועלים וזכרין אין זה זכור ולבסוף שכות דאלי"כ לא תמנא שכתה לעולם דכשדהו מלאה עומרין יאמר וכה לי שני: **דלמא גזירת הכתוב היא**. פרש"י ונגרס יכול יהא **זכור ולבסוף שכות**. פירוש זכור שכנר שכותהו פועלים ולבסוף שם הפועלים שכת גס הוא אצל מה שהוא זכור בשעה שהפועלים וזכרין אין זה זכור ולבסוף שכות דאלי"כ לא תמנא שכתה לעולם דכשדהו מלאה עומרין יאמר וכה לי שני: **דלמא גזירת הכתוב היא**. פרש"י ונגרס יכול יהא **זכור ולבסוף שכות**. פירוש זכור שכנר שכותהו פועלים ולבסוף שם הפועלים שכת גס הוא אצל מה שהוא זכור בשעה שהפועלים וזכרין אין זה זכור ולבסוף שכות דאלי"כ לא תמנא שכתה לעולם דכשדהו מלאה עומרין יאמר וכה לי שני: **דלמא גזירת הכתוב היא**. פרש"י ונגרס יכול יהא **זכור ולבסוף שכות**. פירוש זכור שכנר שכותהו פועלים ולבסוף שם הפועלים שכת גס הוא אצל מה שהוא זכור בשעה שהפועלים וזכרין אין זה זכור ולבסוף שכות דאלי"כ לא תמנא שכתה לעולם דכשדהו מלאה עומרין יאמר וכה לי שני: **דלמא גזירת הכתוב היא**. פרש"י ונגרס יכול יהא

עישור שאני עתיד למוז. פרש"י פרק קמא דקידושין (דף כו: ושם ד"ה מעשה) שהיה ירא פן יסמכו עליו בני ביתו שעישר ויאכלו טבל דחוקה על חצר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן וקשה דהיינו דוקא בחצר שמת או בחולך ואין בדעתו לשוב עד ימים רבים ועוד למה נמנם לרבי יהושע ולרבי עקיבא יקרא להם שם ולא יומר ועוד דאין זה קריאת שם דלא אמר עשרה יהא מעשר אלא אמר מעשר ראשון יהא נמון ליהושע ופרש"ת דשנת הציעור היתה וכבר הפרישם והיה לרץ להוציאם מתחת ידו

חיננא דאמר חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו ודחי' הני מילי בחצר המשתמרת אבל שדה שאינה משתמרת אי עומד לא לא. וכן אמר עולא והוא שעומד בצד שדרה. איתיביה רבא מעשה ברבן גמליאל

עין משפט ונר מצוה

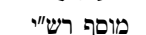
פ א מ"י פ"ו מהלכות אכירה ה' י ופ"ד מהל' זכיה ומתנה ה' ט וע' בהשגות ובמ"מ סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ סי' רמח ספק ה וסי' רמג ספק כג:

פ ב ג מ"י פ"ו מהל' אכירה ה' יא סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ סי' רמח ספק ד:

פ ב ד ה מ"י שם ה' ט ופט"ו שם הלכה ט ופ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ד וע' בהשגות ובמ"מ ופ"ד שם ה' ט סמג עשין עד פס טו"ש"ע ח"מ סי' רמג ספק כ כא וסי' רמח ספק ג וסי' ערה ספק כח וסי' שג ספק ג:

צ א ז מ"י פ"ה מהלכות מתנות עמים ה' ז:

צ א ח ט מ"י שם ה' י:



מוסף רש"י

שהיו באים בספינה. ושכת ולא נתן רשות לתרום (קדושין כו.). נתון ליהושע. רבי יהושע בן חנניא, כדלמרי במס' ערכין (יח:). מעשה ברי' יהושע ברבי חנינא שהלך לסייע את ר' יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתות אמר לו חזור בך שאתה מן המשוררים אלמא לוי היה. ספרי (פי' קרח) וכבר בקש ר' יהושע בן חנניא לסייע את ר' יוחנן בן גודגדא אמר לו חזור לאחוריק אתה ממייב בנשך שאתה מן המשוררין ואני מן השוערין (קדושין כו.).



רבינו חננאל (המשך)

בצד שדרה זכתה לו שדרה ואם אינו עומד שם לא זכתה לו שדרה. מוגט הני מילי דתניא היה עומד בעיר ואומר יורע אני כי העומר שיש לי בשדה פועלים שכותהו לא יהא שכותה וכול לא יהא שכותה ת"ל ושכותה עומר בשדה. בשדה ושכתה ולא בעיר. ופרישנא בשדה שכות מעיקרו הוי שכתה זכור ולבסוף שכות לא הוי שכתה מאי טעמא כיון דכתי קאי בשדה וחזור לו זכתי לו שדרה ואע"ג דבתר הכי שכותה אינה שכתה שכבר זכתה לו שדרה וסמא דהא וכלהו אמותה העת אבל בעיר אפי' זכור ולבסוף שכותה הוי שכתה מאי טעמא דהא ליתיה גביה בשדה דליוכי ליה שדרה ש"מ דאי עומד בצד שדרה זכתה לו שדרה ואי אינו עומד בצד שדרה לא זכתה לו שדרה. ואמרי' וממאי דמשום דלא הוה קאי בצד שדרה נעשה שכותה דלמא גזירת הכתוב היא א) דבשרה לא ניהוי שכותה. ובעיר כי היא גזונא זכור ולבסוף שכותה ליתיה שכותה מדכתוב לא תשוב לקחתו גמרין מינה לרבות שכותה העיר. ונדרחו הדברים האלו ואסקהו רב אשי יהיה לרבות שכתה העיר. ולא נחברו כי אם עומד בצד שדרה זכתה לו שדרה ואי

דוקנים שהיו באין בספינה.

^[א] הדברי מובא דרבינו היה גורם בגמ' דבשדה לא נהוי שכתה ובעיר נהוי שכתה דלמרי קרא וכו' וסך דלמרי קרא הכל מן הקושאוי היא ועי' בש"מ דהכא ג"כ לגי רבנו וגרסמו ע"ש.